

Prüfpunkte für die anwaltliche Prüfung (nicht Vertragsbestandteil)

- **P-1 Insichgeschäft (§ 181 BGB, § 35 Abs. 3 GmbHG):** Benjamin-Elias Probst ist alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer; seine Befreiung von § 181 BGB ist laut Handelsregistrauszug eingetragen (Amtsgericht Dresden, HRB 42678; Gründung nach Musterprotokoll) – anhand eines aktuellen Auszugs bestätigen; der Vertrag ist unverzüglich in eine Niederschrift nach § 35 Abs. 3 GmbHG aufzunehmen.
- **P-2 Nachträgliche Genehmigung (§ 1 Abs. 3):** Die Gesellschaft hat seit 02.08.2026 Lizenzen an `comdare-cache-engine` und `comdare-prt-art` erteilt, obwohl bisher keine schriftliche Rechteeinräumung vorlag. Prüfen, ob die Genehmigungsklausel diese Lizenzerteilungen wirksam heilt (§ 185 BGB analog).
- **P-3 Unbekannte Nutzungsarten (§ 31a UrhG):** Schriftform zwingend; Widerrufsrecht nicht abdingbar.
- **P-4 Ausschließlichkeit vs. CC-BY-Belastung (§ 2 Abs. 4):** Das Thesis-Repository steht bereits unter CC BY 4.0 für jedermann; ein ausschließliches Nutzungsrecht wird nur mit dieser Belastung eingeräumt. Prüfen, ob die Ausschließlichkeit gegenüber einer bereits erteilten Jedermann-Lizenz den gewünschten Zweck erfüllt.
- **P-5 Angemessene Vergütung (§§ 32, 32a UrhG):** Bei unentgeltlicher Einräumung prüfen, ob ein Verzicht wirksam ist (§ 32 Abs. 3 UrhG).
- **P-6 Steuern:** verdeckte Einlage / Umsatzsteuer der unentgeltlichen Einräumung mit dem steuerlichen Berater klären.
- **P-7 Rückfallklausel (§ 6 Abs. 2):** Insolvenzfestigkeit und Wirkung auf bereits erteilte Unterlizenzen prüfen.
- **P-8 Form der Unterzeichnung (§ 7 Abs. 1):** Owner-Entscheid 07.09.2026 (Punkt 5): digitale Unterschrift, Textform wie vom Lead empfohlen. Für unbekannte Nutzungsarten (§ 2 Abs. 3, § 31a UrhG) und künftige Werke (§ 40 UrhG) verlangt das Gesetz Schriftform; ohne qualifizierte elektronische Signatur (§ 126a BGB) wäre nur dieser Teil unwirksam (§ 7 Abs. 2). Anwaltlich prüfen: einfache PDF-Signatur genügen lassen oder QES für die Erstunterzeichnung.
- **P-9 Personenbezogene Daten:** Von diesem Vertrag existieren zwei Fassungen – eine Signaturfassung mit Anschrift und Geburtsdatum (nur im Firmenordner der BEP Venture UG) und eine öffentliche Fassung ohne diese Daten (für das öffentlich werdende Repository `probst-diplomarbeit-cache-engine`, docs/recht/). Die Registerdaten der Gesellschaft (Sitz, Registergericht, HRB-Nummer) sind öffentlich und stehen in beiden Fassungen.